Certificazione di malattia del personale militare

Nota informativa per il personale — esclusione dal sistema telematico e obbligo del doppio certificato cartaceo

---

1. Perché il militare non usa il certificato telematico

A differenza degli altri dipendenti pubblici, il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia è escluso dall'obbligo del certificato medico telematico previsto in via generale dal **D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165** (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Per questo personale non trova applicazione neppure la gestione attraverso il Polo Unico INPS per le visite fiscali.

2. Il sistema alternativo: il doppio certificato cartaceo

In luogo del certificato telematico, il militare in malattia deve produrre **due certificati medici cartacei distinti**, secondo quanto stabilito dall'art. 181 del Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e dal relativo decreto attuativo del **Ministro della Difesa del 24 novembre 2015** (in vigore dal 2016):

- **Certificato con sola prognosi** — da trasmettere senza ritardo al Comando, Distaccamento o Reparto di appartenenza;
- **Certificato con diagnosi e prognosi** — da inviare in busta chiusa e sigillata all'organo sanitario militare competente, per la verifica della persistenza dell'idoneità psico-fisica.

3. Modalità di invio e tempistiche

Il militare deve inviare la documentazione, entro 5 giorni dall'insorgere della malattia, restando fermi anche gli obblighi di comunicazione immediata al superiore diretto previsti dall'**art. 748, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90** (Testo Unico dei Regolamenti Militari). L'invio può avvenire tramite posta ordinaria oppure posta elettronica certificata (PEC), preferibilmente con due comunicazioni separate quando si utilizza la PEC, data la natura sensibile dei dati sanitari contenuti nel secondo certificato.

La busta contenente diagnosi e prognosi deve riportare, su entrambi i lati, la dicitura: *“Contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale sanitario autorizzato”*.

4. Riferimenti normativi

Norma	Contenuto rilevante
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Introduce l'obbligo generale del certificato telematico per il pubblico impiego; il personale militare ne è escluso.
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (COM)	Art. 181: disciplina generale sul sistema del doppio certificato per il personale militare.
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (TUOM)	Art. 748, comma 1: obblighi di comunicazione dell'assenza per motivi di salute.
Decreto Ministro della Difesa 24 novembre 2015	Attua l'art. 181 COM: disciplina operativa del doppio certificato (prognosi al Comando; diagnosi e prognosi all'organo sanitario).
Decreto MEF 12 marzo 2021 (G.U. n. 80/2021)	Analoga disciplina per il personale della Guardia di Finanza.
